

1501643-19.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... denotando contabilidade do tráfico. E, em uma árvore próxima ao local dos fatos também foram localizadas e apreendidas mais 6 porções de maconha prontas para serem comercializadas. Ao ser indagado, o indiciado admitiu o tráfico de drogas.

Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o indiciado confessou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1231 1501643-19.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501643-19.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164657/2021 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 2, 18564798 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 75/21/557 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2164657 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristian Juliano Felix de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 15h10min, na Rua Professora Maria Cecília Ifanger, nº 290, zona rural, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, CRISTIAN JULIANO FELIX DE SOUZA, qualificado à fl. 13, vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito 16,1g (dezesesseis gramas e um decigrama) de maconha, acondicionada em 7 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 9/12, imagens de fls. 31/39, laudo de constatação de fls. 40/42 e laudo toxicológico de fls. 76/78.

Segundo se apurou, o indiciado foi preso em flagrante por policiais civis que, em campana velada próxima ao local dos fatos, onde costuma ocorrer tráfico de drogas, flagraram a mercancia de entorpecentes, realizando o registro fotográfico de atos de venda de drogas (fls. 31/39).

Em busca pessoal, com o indiciado foi localizada e apreendida, dentro do seu bolso, uma porção de maconha e a quantia de R\$ 66,00 reais em cédulas diversas, além de uma anotação manuscrita denotando contabilidade do tráfico. E, em uma árvore próxima ao local dos fatos também foram localizadas e apreendidas mais 6 porções de maconha prontas para serem comercializadas. Ao ser indagado, o indiciado admitiu o tráfico de drogas.

Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o indiciado confessou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas bem como que, na ocasião, estava vendendo drogas (fl. 5).

A quantidade, a variedade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem como o local onde estava o autor dos fatos e o registro fotográfico de atos de mercancia tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, denuncio CRISTIAN JULIANO FELIX DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado a fl. 100. A denúncia foi recebida a fl. 112. O réu foi citado a fl. 138. Apresentou defesa prévia a fl. 110. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 145/146.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria da pena, na segunda fase, requereu que seja aplicada a agravante da reincidência, bem como que não seja aplicada a atenuante da confissão.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou que seja considerado tráfico privilegiado, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo toxicológico a fls. 76/78.

III.2 Prova oral

Em interrogatório, Cristian Juliano Félix de Souza negou a prática dos fatos que lhe foram imputados. Afirmou que, na ocasião, estava no local para comprar drogas. Relatou que as anotações encontradas em seu poder são relativas ao seu trabalho e não ao tráfico de drogas.

Em depoimento, o policial civil Roberto Gurgueira Nogare confirmou que, na data dos fatos, o réu vendia drogas. Afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Narrou que o réu guardava as drogas em uma árvore e, quando demandado, pegava as drogas e vendia. Disse que foram feitas imagens da movimentação do réu. Declarou que, quando o réu foi abordado, havia uma porção de maconha em seu bolso e mais R\$ 66,00 em dinheiro. Disse que no ponto onde guardava as drogas havia mais 6 porções de maconha. Disse que, na ocasião dos fatos, o réu foi visto vendendo para

ao menos duas pessoas.

Em depoimento, o policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto confirmou que, na data dos fatos, o réu traficava drogas. Esclareceu que ele recebia o pedido do adquirente interessado, pegava a quantidade de droga solicitada e entregava ao comprador, concretizando a venda. Disse que a droga ficava escondido em uma árvore. Afirmou que o réu estava com dinheiro e uma porção de maconha. Declarou que na árvore havia 6 porções de droga. Asseverou que presenciou interessados pedirem drogas ao réu.

III.3 Exame da prova

Os policiais que atenderam a ocorrência ratificaram os depoimentos da fase policial, confirmando que o réu estava no comércio de entorpecentes no local. Com o réu havia uma porção de droga em seu bolso, R\$ 66,00 em dinheiro e uma folha com anotações referentes ao tráfico.

Segundo os policiais, quando chegavam os usuários o réu se deslocava até uma árvore, pegava os invólucros e retornava para entregá-los. Relataram também que, durante a observação, viram o acusado praticando a venda dos entorpecentes mais de uma vez.

A versão do acusado não merece crédito, uma vez que, com a análise das imagens de fls. 31/39, é possível observar um usuário se deslocando até o réu, que lhe entrega o invólucro contendo a droga. Além disso, nota-se nas imagens que o réu se desloca até uma árvore, onde, posteriormente, os agentes identificaram que estavam as demais porções de droga destinadas ao tráfico.

Portanto, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O réu não possui antecedente (F.A/Certidões de fls. 46/47). Observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Presente a agravante da reincidência (Processo nº 0008135-14.2015), de forma que agravo a pena em 1/6, passando a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

IV.3 - 3ª fase

Não há causa de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV.4 - Regime de cumprimento

Regime inicial fechado, pois o réu é reincidente.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Cristian Juliano Félix de Souza à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Indefiro apelo em liberdade, pois a reincidência revela reiteração criminal, havendo a necessidade de garantir a ordem pública.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA